

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة ، يوم الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠١٣ م ، الموافق ٢٣ محرم ١٤٣٥ هـ ، برئاسة
معالي الشيخ / خليفة بن راشد آل خليفة ، رئيس المحكمة .

وعضوية السادة القضاة : الدكتور محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة الدستورية ، وسلمان عيسى
سيادي ، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني ، ونوفل بن عبدالسلام غريال ، وعلي عبدالله الدويشان ، وسعيد
حسن الحايكي ، أعضاء المحكمة الدستورية .

وبحضور السيد/ عبدالحميد علي الشاعر ، أمين السر .

أصدرت الحكم الآتي:

في القضية المُنقّدة بسجل المحكمة الدستورية برقم (ح/١/٢٠١٣) لسنة (١١) قضائية .

المُحالّة من:

محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة .

ضد:

صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .

الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من فبراير ٢٠١٣م ، قُيدت بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية الإحالة الماثلة برقم (ح/١/٢٠١٣) بعد أن حكمت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة في الدعوى رقم ٢٠١٠/٠٣/١١١٦ بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية الفقرة (٢) من المادة (٢) من المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٧م ، في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات ، فيما تضمنته من استثناء زوج مالك المركبة ، وأولاده القُصّر ، إذا كان يستخدم سائقاً خاصاً للمركبة ، وكان السائق هو المُتسبب في الحادث .

قدّم جهاز قضايا الدولة مذكرة ، طلب فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .

وقدمت شركة اتحاد الخليج للتأمين مذكرة بدفاعها ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . كما قدم الطاعن - في الدعوى المُحالة - مذكرة ، طلب فيها الحكم بعدم دستورية النص المُحال .

وُنظرت الإحالة على النحو المُبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتلخص في أن المدعي أقام الدعوى رقم (٩٨١٥) لسنة ٢٠٠٩م ، أمام المحكمة الكبرى المدنية ، مختصماً الشركة المدعى عليها ، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ ٥٠,٠٠٠ دينار ، تعويضاً عما لحق به من أضرار مادية وأدبية ، بسبب إصابته في حادث مروري من سيارة مؤمن عليها ، لدى الشركة المدعى عليها ، وتخلّف لديه منها عجز مستديم بنسبة ٥٠٪ ، وأدين سائقها بحكم جنائي بات ، فحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن

تؤدي للمدعي مبلغ عشرة آلاف دينار ، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء الحادث ، والفائدة القانونية بواقع ٣٪ من تاريخ الحادث حتى تمام السداد . وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى طرفيه ، فقد طعن عليه المدعي بالاستئناف رقم (١١١٦) لسنة ٢٠١٠م ، أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة ، طالباً الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ، وفي الموضوع بتعديل هذا الحكم ، بزيادة التعويض المقضي به ليكون ٥٠,٠٠٠ دينار والفائدة القانونية بواقع ٩٪ من تاريخ الاستحقاق حتى السداد ، تأسيساً على أن مبلغ التعويض المقضي به قليل ، وغير جابر لكل ما لحق به من أضرار . كما طعنت عليه الشركة المدعى عليها بالاستئناف رقم (١٢٢١) لسنة ٢٠١٠م ، أمام نفس المحكمة طالبة إلغاء الحكم المستأنف ، والحكم برفض الدعوى ، استناداً إلى أن وثيقة التأمين لا تغطي الحادث، لخضوعه للاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٧م ، في شأن التأمين الإجمالي ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٩٦م ، والتي تستثني مالك المركبة وزوجه وأولاده القصر من التغطية التأمينية ، إذا كان يستخدم سائناً خاصاً للمركبة ، وكان السائق هو المتسبب في الحادث ، على سند من أن السيارة أداة الحادث مسجلة لدى المرور باسم والد المدعي، وأن مرتكب الحادث هو أخو المستأنف ، والذي يأخذ حكم السائق الخاص ، وفقاً لما جرى عليه قضاء محكمة التمييز ، وأن المضرور كان قاصراً وقت الحادث ، بما يعني استثناء المضرور من الحادث موضوع التداعي من التغطية التأمينية ، مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف لصدوره بالمخالفة لأحكام القانون . وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية الاستثناء المشار إليه ، فقد قضت بوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية ، للفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون (٣) لسنة ١٩٨٧م ، في شأن التأمين الإجمالي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، فيما تضمنه من استثناء زوج مالك المركبة وأولاده القصر ، إذا كان يستخدم سائناً خاصاً للمركبة، وكان السائق هو المتسبب في الحادث . وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن هذا النص قد أقام تمييزاً بين فئتين من المضرورين في حوادث المركبات، الفئة الأولى هي زوج مالك المركبة وأولاده القصر ، إذا كان يستخدم سائناً خاصاً، وكان السائق هو المتسبب في الحادث، والفئة الثانية هي باقي المضرورين بأن يختص الفئة الأخيرة بمعاملة تأمينية

متميزة، تتمثل في بسط التغطية التأمينية عليهم، في حين حرم الفئة الأولى منها، بالرغم من أن الفئتين في مركز قانوني واحد، فجميعهم مضرور من الحادث، ولا جريمة لهم في وقوعه ، وهو ما يتضمن تمييزاً لا مبرر له ، وخرقاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين الرابعة والثامنة عشرة من الدستور .

وحيث إنه عن دفع جهاز قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى ، لعدم إشارة حكم الإحالة إلى بيان النص المُحال بعد تعديله بالمرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٩٦م ، مخالفاً بذلك نص المادة (١٩) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢م ، بإنشاء المحكمة الدستورية، فذلك مردود بأن المادة (١٩) المشار إليها تنص على أنه : « يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة، أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، وفقاً لحكم المادة السابقة، بيان النص المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة » ، وإذ كان ذلك ، وكان حكم الإحالة قد تضمن بياناً واضحاً وصريحاً للنص المطعون بعدم دستوريته ، بما لا لبس فيه ولا غموض ، فإنه يكون قد استوفى البيانات التي استلزمها المادة (١٩) السالف ذكرها ، من دون حاجة إلى الإشارة إلى التعديل الذي طرأ على النص المُحال، فتلك مهمة المحكمة الدستورية عند التعرض لدستورية هذا النص، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع .

وحيث إنه عن دفع جهاز قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم توافر شرط المصلحة، لاختلاف النص المطعون فيه عن موضوع الدعوى، فهو مردود بأنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية، لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. والمحكمة الدستورية - وحدها - هي التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى المقامة أمامها، للثبوت من هذا الشرط اللازم لقبولها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها ذلك، أو تحل محلها فيه. متى كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٧م ، في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٩٦م ، تنص على أنه : « ومع مراعاة أحكام المادة (١٢) من هذا القانون ، يُقصد بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، التزام المؤمن

بما يحكم به من تعويض، عن وفاة أي شخص، أو عن أية إصابة جسمية، تلحق أي شخص، باستثناء المتسبب في الحادث وزوجه وأولاده القصر، ومالك المركبة وزوجه وأولاده القصر إذا كان يستخدم سائقاً خاصاً وكان السائق هو المتسبب في الحادث⁽¹⁾، وإذ دفعت الشركة المدعى عليها، أمام محكمة الموضوع، بأن التأمين الإجباري، طبقاً للنص المذكور لا يغطي المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالمدعي، لخضوعه للاستثناء المنصوص عليه في هذا النص، فقد أضحى للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن بعدم دستورية النص المذكور، ومن ثم يغدو الدفع بعدم القبول في غير محله. ويتحدد نطاق هذا الطعن فيما تضمنه النص المشار إليه من استثناء مالك المركبة وزوجه وأولاده القصر من التغطية التأمينية، إذا كان يستخدم سائقاً خاصاً للمركبة، وكان السائق هو المتسبب في الحادث.

وحيث إن حكم الإحالة ينعي على النص المطعون عليه بأنه أحدث تمييزاً غير مبرر، لا يستند إلى أسس موضوعية، بين ركاب السيارة المؤمن عليها، بالمخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين الرابعة والثامنة عشرة من الدستور.

وحيث إن المادة الرابعة تقضي بأن: «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة، والأمن، والطمأنينة، والعلم، والتضامن الاجتماعي، وتكافؤ الفرص بين المواطنين، دعائم للمجتمع، تكفلها الدولة»، كما تنص المادة الثامنة عشرة على أن: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون، لدى القانون، في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك، بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة».

وحيث إن مبدأ المساواة أمام القانون - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستهدف حماية حقوق المواطنين وحياتهم، في مواجهة صور التمييز، التي تنال منها، أو تقيد ممارستها، وهو بذلك يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة، التي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، بل ينسحب مجال إعمالها إلى الحقوق التي يقرها القانون العادي، ويكون مصدراً لها، ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزاً، غير مبرر، تتنافر فيه المراكز القانونية، التي تتماثل عناصرها.

وحيث إن النص المطعون عليه، فيما تضمنه من استثناء مالك المركبة وزوجه وأولاده القصر من التغطية التأمينية، إذا كان يستخدم سائقاً خاصاً ، وكان السائق هو المتسبب في الحادث، قد مايز بين فئتين من المضرورين في حوادث المركبات، الأولى مالك المركبة وزوجه وأولاده القصر، والثانية هي باقي المضرورين، إذ اختص الفئة الثانية بمعاملة تأمينية متميزة، تتمثل في شمول مظلة التأمين لهؤلاء، في حين حجب عن الفئة الأولى هذه الميزة، حال أن جميع المضرورين في مركز قانوني متماثل، فهم جميعاً ينطبق عليهم وصف المضرورين، ويتحدون في عدم مسؤوليتهم عن وقوع الحادث، كما يتحدون في أن أضراراً قد لحقت بهم من جرائه، وكان يلزم ضماناً للتكافؤ في الحقوق بين هاتين الفئتين ، أن تنتظمها قاعدة موحدة لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها، وإذ أقام النص المطعون عليه - في النطاق المحدد سلفاً - هذا التمييز التحكيمي بين هاتين الفئتين، فإنه يكون مناقضاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين الرابعة والثامنة عشرة من الدستور ، ليضحي الحكم بعدم دستوريته متعيّناً .

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٧م ، في شأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٩٦م، فيما تضمنه من استثناء مالك المركبة، وزوجه، وأولاده القصر من الحق في التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسمانية التي تلحق بهم، إذا كان يستخدم سائقاً خاصاً للمركبة، وكان السائق هو المتسبب في الحادث .